

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6470/2537

นาง ภัทรา กักมาศ
นาย เปีย ง เศรษฐ์ธำรงค์กุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 561

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยปลูกบ้านพิพาทในที่ดินของโจทก์โดยอาศัยสิทธิการเช่าสัญญาเช่าระยะรับเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ จำเลยต้องส่งคืนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 561 จำเลยจะต้องรื้อถอนบ้านพิพาทซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่เช่าเพื่อส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนแก่โจทก์ แม้ก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่าจำเลยขายบ้านพิพาทให้ส. โดยมีข้อตกลงให้ส. มีหน้าที่รื้อถอนบ้านพิพาทออกไปจากที่ดินที่จำเลยเช่าก็ดี และการที่บ้านพิพาทถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นของจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ก็ดี หาเป็นเหตุให้จำเลยพ้นหน้าที่จะต้องส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนให้โจทก์ตามผลของกฎหมายไม่ ดังนั้น การที่จำเลยไม่รื้อถอนบ้านพิพาทออกจากที่ดินที่เช่าของโจทก์เมื่อสิ้นกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านพร้อมขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินตามฟ้องได้

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1789 เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประกาศ ต่อมานายประกาศตกลงยินยอมให้โจทก์เป็นผู้ถือสิทธิ์ร่วมในที่ดินแปลงดังกล่าว เฉพาะส่วนด้านทิศใต้ เนื้อที่ 1 งาน 6 8/10 ตารางวา ต่อมา นายประกาศยอมให้โจทก์ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยแบ่งแยกที่ดินส่วนดังกล่าว ออกมาเป็นที่ดินตามโฉนดเลขที่ 16137 แต่ก่อนที่นายประกาศจะยอมให้โจทก์ถือ กรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2531 นายประกาศได้ให้ จำเลยเช่าที่ดินด้านทิศเหนือของที่ดินส่วนของโจทก์ดังกล่าว เนื้อที่ 35 ตารางวา มี กำหนด 3 ปีโดยจำเลยได้ปลูกสร้างบ้านไม้ชั้นเดียวพื้นที่คอนกรีตเป็นห้องแถว 1 ห้อง เลขที่ 1/61 เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว โจทก์ได้บอกกล่าวขับไล่จำเลย และบริวาร โดยให้จำเลยรื้อถอนบ้านหลังดังกล่าวพร้อมขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก ที่ดินของโจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับ จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์โดยให้รื้อถอนบ้านไม้ชั้นเดียวพื้นที่ คอนกรีตเป็นห้องแถว 1 ห้อง เลขที่ 1/61 ออกไปจากที่ดินตามโฉนดเลขที่ 16137 พร้อมทั้งให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์และ ทำให้ที่ดินกลับคืนสภาพเดิม โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและส่งมอบที่ดินคืนแก่ โจทก์หากจำเลยไม่กระทำการดังกล่าว ให้โจทก์เป็นผู้กระทำการแทน โดยจำเลยเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและห้ามจำเลยกับบริวารมิให้เกี่ยวข้องและรบกวนการครอบ ครองที่ดินของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินของนายประกาศจริง ตามฟ้อง โดยไม่ ได้เกี่ยวข้องกับโจทก์หรือที่ดินส่วนของโจทก์แม้สัญญาเช่าจะหมดอายุ โจทก์ไม่ใช่ เจ้าของที่ดินจึงไม่มีอำนาจฟ้องและก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่า จำเลยได้ตกลง ขายบ้านเลขที่ 1/61 แก่นายสุรพล โดยมีข้อตกลงให้ผู้อื่นรื้อถอนบ้านดังกล่าวไปใน เดือนกันยายน 2534 จำเลยจึงหมดหน้าที่ที่จะต้องรื้อถอนบ้านดังกล่าวและก่อนจะรื้อ ถอนจำเลยถูกนายโลม ฟ้องให้ชำระหนี้ ต่อมานายโลมได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไป

ทำการยึดบ้านหลังดังกล่าวเพื่อนำออกขายทอดตลาด และนายสุรพลได้ยื่นคำร้องขัด
ทรัพย์ไว้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรื้อถอนบ้านดังกล่าวได้ และโจทก์เรียกค่าเสียหายสูง
เกินกว่าความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินตามโฉนดเลขที่
16137 โดยให้จำเลยและบริเวณขนย้ายทรัพย์สินและรื้อถอนบ้านเลขที่ 1/61 ออกไป
จากที่ดินแปลงดังกล่าว และทำให้ที่ดินกลับคืนสภาพเดิมโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดและห้ามจำเลยและบริวารมิให้เข้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการครอบครองที่ดิน
ของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500บาท นับแต่
วันที่ 5 สิงหาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนบ้านและขนย้าย
ทรัพย์สินพร้อมส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายการวินิจฉัยปัญหาเช่น
ว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยจากพยานหลัก
ฐานในสำนวน โดยศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังว่าจำเลยปลุกบ้านพิพาทในที่ดินของโจทก์
โดยอาศัยสิทธิการเช่า และสัญญาเช่าได้ครบกำหนดแล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2534
หลังจากนั้นจำเลยไม่ได้ชำระค่าเช่าให้โจทก์อีกเลย ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2534
จำเลยได้ขายบ้านพิพาทให้นายสุรพล โดยโจทก์ไม่ได้รู้เห็นยินยอม มีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทออกไป
จากที่ดินของโจทก์และเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ เห็นว่าเมื่อสัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้น

กำหนดเวลาที่ตกลงกันได้แล้ว จำเลยก็ต้องส่งคืนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าในสภาพ
เรียบร้อยแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 561 โดยจำเลยจะ
ต้องรื้อถอนบ้านพิพาทซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่เช่าเพื่อส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนแก่โจทก์การที่
จำเลยโอนขายบ้านพิพาทให้นายสุรพล โดยมีข้อตกลงให้นายสุรพลมีหน้าที่รื้อถอน
บ้านพิพาทออกไปจากที่ดินที่จำเลยเช่าก็ดี และการที่บ้านพิพาทถูกเจ้าหน้าที่ตามคำ
พิพากษาคดีอื่นของจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ก็ดี หาเป็นเหตุให้จำเลยพ้น
หน้าที่จะต้องส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนให้โจทก์ตามผลของกฎหมายไม่ ดังนั้นการที่
จำเลยไม่รื้อถอนบ้านพิพาทออกจากที่ดินที่เช่าของโจทก์เมื่อสิ้นกำหนดเวลาตาม
สัญญาเช่าแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยและบริวารรื้อบ้านพิพาท พร้อม
ขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินตามฟ้องได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>